

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المستوى: السنة الثالثة ثانوي	
الوحدة: من مصادر التشريع الإسلامي: المصلحة المرسلة.		مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة،		الهدف التعليمي: يتعرّف على مرونة الشريعة الإسلامية من خلال مصدر المصلحة المرسلة.	
القرآن الكريم برواية ورش.		الحجم الزمني للوحدة: ساعتان.			
الموارد المستهدفة: أولاً: تعريف المصلحة المرسلة. ثانياً: حجّية المصلحة المرسلة. ثالثاً: شروط العمل بالمصلحة المرسلة. رابعاً: أمثلة عن المصالح المرسلة. تقويم.					
الوضعيّات	نشاط المعلم والمتعلّم	البناء التعليمي للوحدة	التقويم	الزمن	
وضعية الانطلاق.	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلّم.	وأنت تتابع تقريراً حول حوادث المرور في الجزائر، هالتك أرقام الخسائر البشرية والمادية؛ إذ سجّل الجزائر يومياً مئات حوادث المرو، تؤدّي بحيات الكثيرين، حيث سجّل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ما بين 8 و12 شخصاً يومياً عبر الطرقات وهي حصيلة ثقيلة جداً. وبحسب مدير المركز للوقاية والأمن عبر الطرق فإنّ السبب الأوّل يرجع إلى عدم احترام قانون المرور. وما زاد من دهشتك سماعك من يقول: "إن قانون المرور من وضع البشر، وبالتالي يجوز عدم احترامه والتحايل عليه". فما هو رأيك في المسألة؟ ولماذا؟ يتوصّل المتعلّم إلى عنوان الوحدة.	تشخيصي	15د	
وضعية بناء التعلّمات.	النشاط الأوّل: يعرف المصلحة المرسلة لغة واصطلاحاً. السند 01: يقال يراجع التلميذ درسه لأن في ذلك مصلحة. فما معنى "مصلحة" في هذا المثال؟ السند 02: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة:119] 1- دلت الآية (البقرة:119). أنّ في الخمر منفعة. فما حكم الشرع فيها؟ يحرمها. 2- هل كل مصلحة يراها الإنسان يقبلها الشرع؟ لا. 3- ما هي المصالح المقصودة شرعاً؟ هي التي ورد الدليل من الشرع على اعتبارها. 4- إذا لم يكن دليل من الشرع على اعتبار مصلحة أو إلغائها ماذا نسمّيها؟ المسكوت عنها. 5- استنتج ممّا سبق أقسام المصالح ثمّ بيّن معنى المصلحة المرسلة. تقويم تكويني: استنبط نوع المصلحة الواردة في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275].	يعرّف المصلحة المرسلة تعريفاً صحيحاً.	يعرّف المصلحة المرسلة تعريفاً صحيحاً.	20د	
أولاً: تعريف المصلحة المرسلة: يعرف المصلحة المرسلة تعريفاً صحيحاً. 1- لغة: بمعنى المنفعة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: (1) المصالح المعتبرة: هي قام الدليل الشرعي على اعتبارها. (2) المصالح الملغاة: هي قام الدليل الشرعي على إلغائها. (3) المصالح المرسلة: هي المنافع المطلقة غير المقيدة بدليل شرعي يعتبرها أو يلغها (المسكوت عنها). 2- اصطلاحاً: هي استنباط حكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناءً على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها أو إلغائها.					

20د	يستدلّ على حجّية المصلحة المرسلّة.	ثانيا: حجّية المصلحة المرسلّة: يعتبر العمل بالمصلحة المرسلّة حجّة إلّا في العبادات والحدود والعقائد للأدلة التالية: أ/ فمن الكتاب: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [107] [الأنبياء: 107] قَالَ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185] قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] وجه الاستدلال من الآيات: يدلّ استقراء مثل النصوص السابقة على أنّ أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر عنهم وهذا ما يتوافق مع مصدر المصالح المرسلّة. (التشريع الإسلامي قائم على تحقيق مصالح العباد) ب/ من عمل الصحابة: فقد روعيت المصلحة في اجتهادات الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن ذلك: محاربة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عنه لمانعي الزكاة. وجمعه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للقرآن لمصلحة حفظ الدين. ج/ من المعقول: النصوص متناهية ومصالح النَّاس متجدّدة، ولا سبيل لمعرفة أحكامها إلّا عن طريق الاجتهاد وفق المصالح لتحقيق صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.	النشاط الثاني: يستدلّ على حجّية المصلحة المرسلّة. 1- ما المقصد العام من التشريع الإسلامي؟ تحقيق المصالح ودفع المضار. 2- ما علاقة ذلك بالمصالح المرسلّة؟ متوافقة. 3- ما ذا نستنتج؟ المصالح المرسلّة حجّة. 4- أين يمكن العمل بها؟ فيما لا نص فيه. 5- قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما عندما أشار عليه بجمع القرآن: «هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ» [رواه البخاري]. استنتج دليلا آخر على حجّيتها؟ عمل الصحابة. 6- إذا كانت نصوص الشريعة متناهية ومحدودة والمستجدات غير محدودة فكيف تحقق الشريعة مرونتها؟ من خلال استنباط الأحكام عن طريق الاجتهاد وفقا للمصالح لتحقيق صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.
15د	يحدّد شروط العمل بالمصلحة المرسلّة ويشرحها.	ثالثا: شروط العمل بالمصلحة المرسلّة: ✓ أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع، دون مخالفتها لدليل قطعي. ✓ أن تكون مصلحة عامّة وليست شخصية ✓ أن تكون مصلحة معقولة في ذاتها حقيقية لا وهمية. (تجلب نفعاً أو تدفع ضرراً)	النشاط الثالث: يحدّد شروط العمل بالمصلحة المرسلّة. 1- من خلال التعريف الاصطلاحي للمصلحة المرسلّة، ما ذا لو تمّ بناء حكم على واقعة فيها نص أو مصلحة ملغاة كالفوائد الربوية؟ لا يجوز لأنها تتعارض مع مقاصد الشريعة. 2- استنتج شرطا من شروط العمل بالمصلحة المرسلّة؟ عدم مخالفة النصوص القطعية، وأن تلائم مقاصد الشريعة. 3- الاحتكار فيه مصلحة ولكن حرّمه الشرع، لماذا؟ لأن المصلحة فيه خاصّة وتتعارض مع مصالح النَّاس عامّة. 4- ما رأيك فيمن يدّعي أنّ الربا فيه مصلحو وخاصة بعد الأزمة العالمية التي ضربت أكبر البلدان اقتصاديا؟ هي مصلحة وهمية وليست حقيقية.
15د	يمثّل للمصلحة المرسلّة.	رابعا: أمثلة عن المصالح المرسلّة: ✓ اجتهاد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في جمع القرآن مستندا على المصلحة المرسلّة فلمّا عرض رأيه على الصحابة أجمعوا عليه. ✓ توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية لحفظ النسب والعرض. ✓ الالتزام بقانون المرور لحفظ النفس والمال (ضروريان) والنظام العام (تحسيني)	النشاط الرابع: يمثّل للمصلحة المرسلّة. من خلال مكتسباتك القبلية. 1- ما دليل الصحابة على جمع القرآن؟ الإجماع. ما المصلحة في ذلك؟ حفظ الدين. 2- بتطبيق شروط المصلحة المرسلّة على قانون المرور فما حكمه؟ واجب، لأنّه يحفظ النَّفْس والمال والنظام العام. 3- ما رأيك في توثيق عقد الزواج بوثيقة مدنية؟ واجب، لأنّه يحفظ النسب والعرض.

تقويم تكويني: مثّل للمصلحة المرسلّة بأمثلة أخرى

✓ وضع الميكروفونات في المساجد، لمصلحة إعلام النّاس

بوقت الصلاة، وكذا فرش المساجد، لأنها تتيح تسوية الصفوف. ووضع المنارات ليتضح للناس أماكن تواجد المساجد.

✓ إمضاء عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طلاق الثلاث في كلمة واحدة.

✓ اتخاذ السجون

✓ توريث عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المطلقة في مرض الموت.

خامساً: بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدّد مصادرها:

مصادر التشريع: هي تلك الأصول التي نصّها الشارع دليلاً على الأحكام الشرعية، وهي:

✚ إِمّا متفق عليها: الكتاب السنّة الإجماع والقياس.

✚ أو مختلف فيها: كالمصالح المرسلّة.

وهذا التعدد يضيف على الشريعة المرونة. أي القدرة على إعطاء الحلول لكل مشكلة (نازلة) تطرأ على حياة النّاس، وبيان حكم الشرع لها وهذا هو المقصود بصلاح الشريعة لكل زمان مكان.

السند 01: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَنْظُرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ فِيمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ» [صحيح النسائي]

1- من خصائص الرسالة الخاتمة أنها خالدة غير مرهونة بزمن. اشرح هذه الخاصية اعتماداً على ما ورد في السند.

-سبب خلود الشريعة الإسلامية هو أنّه لا يحدث أمر مستجد إلّا وللإسلام فيه حكم؛ إمّا بكتاب، أو سنّة، أو إجماع أو اجتهاد (القياس، المصالح المرسلّة ...)

2- استنتج الحكمة من تعدّد مصادر التشريع.

-إضفاء مرونة على الشريعة الإسلامية من خلال إيجاد الحلول لكل المستجدات والنوازل.

تقويم:

1- ألحق هذه المسائل بمصادرها المستنبطة منها.

جمع القرآن في مصحف واحد، احترام قانون المرور، تشريع الزكاة في الأوراق النقدية، التدخين، إصدار بطاقات الهوية، البصمة الوراثية، التبرّع بالدم.

الإجماع.	القياس.	المصالح المرسلّة.
- جمع القرآن في مصحف واحد، - التدخين،	- تشريع الزكاة في الأوراق النقدية،	- جمع القرآن في مصحف واحد، - احترام قانون المرور، - إصدار بطاقات الهوية، - البصمة الوراثية، - التبرّع بالدم.

2- بكالوريا 2024: (الموضوع الأوّل، ج2)

في تشريع الميراث حفظ لمصالح النّاس، وضح كيف تكون المصلحة المرسلّة دليلاً على مرونة الشريعة الإسلامية؟
الجواب:

من خلال إعطاء الحلول لكل مشكلة تطرأ على حياة النّاس في كل بيئة وعصر وبيان حكم الشرع كلّ نازلة تستجدّ، ولأنّ نصوص الشريعة متناهية والنوازل وأقضية النّاس متجدّدة وغير متناهية.